

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2060/2535

บริษัทจรรยา กรุ๊ปส์ จำกัด

โจทก์

บริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด

จำเลย

บริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 82)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 74,000 บาท กับดอกเบี้ยอัตราร้อยละ เจ็ดครึ่งต่อปีนับตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2529 จนกว่าจะชำระเสร็จ คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 79,78)

ชั้นอุทธรณ์ จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับโดยวางหลักประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น (อันดับ 62,67)

คำสั่ง

ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตาม คำพิพากษาศาล  
อุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่ง ต่อปีนับแต่วันที่ 19 กันยายน 2529  
ถึงวันฟังคำสั่งนี้และ ต่อไปอีก 2 ปี มาให้เป็นทีพอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้น  
กำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกามีฉะนั้นให้ยกคำร้อง

---

ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตาม คำพิพากษาศาล  
อุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่ง ต่อปีนับแต่วันที่ 19 กันยายน 2529  
ถึงวันฟังคำสั่งนี้และ ต่อไปอีก 2 ปี มาให้เป็นทีพอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้น  
กำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกามีฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(ยังยุทธ ธารีสาร-มานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ-พรชัย สมรรถเวช)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ